

傭車の考え方と 利用運送の登録判断

全取引ケースの分類／登録要否の判定／申請様式と記入例

— 有限会社石名坂商事・株式会社石名坂 —

この資料が答えること

1. 「傭車」とは法的に何か。どう見分けるか(3軸判定)。
2. ダンプの傭車で起こりうる**全13ケース**の適法・違法と根拠条文。
3. **有限会社石名坂商事**は貨物利用運送事業の登録をすべきか。
4. **株式会社石名坂(運送業の許可なし)**は登録をすべきか。
5. 必要な申請書・契約書・法定書面の**様式と記入例**。

作成日 2026年(令和8年)9月17日

法令基準日 2026年9月17日現在の施行法令(e-Gov法令検索の現行版)

主な根拠 貨物自動車運送事業法／貨物利用運送事業法／廃棄物の処理及び清掃に関する法律／土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法／中小受託取引適正化法／国土交通省Q&A・通達

関連資料 詳細版は社内リポジトリ [docs/legal-research/](#) (00～12) を参照

本資料は社内検討用に法令・省庁公表資料を整理したものです。個別事案の最終判断、とくに「照会事項」と記した項目は、東北運輸局・岩手運輸支局および岩手県資源循環推進課への確認を経てください。

目次

第1部 備車の考え方 — 3軸で判定する

- 1 「備車」に法律上の定義はない
- 2 分水嶺となる3軸
- 3 3軸の組合せ早見表
- 4 混同されやすい条番号の注意

第2部 ダンプの備車 — 全13ケース

- 5 一覧表
- 6 ケース①～⑬ 詳細
- 7 品目別の備車可否マトリクス
- 8 積込み前の30秒チェック

第3部 利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

- 9 制度の全体像
- 10 判定フローチャート
- 11 【判定A】有限会社石名坂商事
- 12 【判定B】株式会社石名坂（親会社・運送業の許可なし）
- 13 親会社が登録した場合・しない場合の比較

第4部 様式と記入例

- 14 様式1 事業計画変更認可申請書
- 15 様式2 利用運送契約書（備車基本契約書）
- 16 様式3 法12条書面（真荷主との相互交付）
- 17 様式4 法24条2項書面（備車先への交付）
- 18 様式5 実運送体制管理簿
- 19 様式6 備車先 許可証提出依頼書・確認台帳
- 20 様式7 第一種貨物利用運送事業 登録申請書（親会社が必要になった場合）

第5部 着手順序と照会事項

- 21 スケジュール
- 22 運輸支局への照会事項

付録	ケーススタディ — ダンプが3台足りない日
23	前提 — その日の状況
24	ステップ0 — 社名では何も決まらない
25	パターンA — 丸和運輸が一般貨物の許可を持っていた場合
26	パターンB — 高新建材が白ナンバーだった場合
27	やってはいけない3つの変化球
28	もし荷物が碎石ではなく「がれき類」だったら
29	この例から持ち帰ること

傭車の考え方 — 3軸で判定する

「傭車」という言葉だけでは適法か違法かが判断できません。ここでは、言葉ではなく**取引の実態**を3つの軸で分解し、どの法律関係に当たるのかを必ず特定できる手順を示します。

1 「傭車」に法律上の定義はない

「傭車」は業界の慣用語であり、**貨物自動車運送事業法にも貨物利用運送事業法にも廃棄物処理法にも一度も出てきません**。表記も「傭車」「庸車」「用車」が混在しますが、いずれも法的意味は変わりません。

問題は、現場で「傭車」と呼ばれている取引の中に、**まったく違う4つ以上の法律関係が混ざっている**ことです。同じ「傭車」でも、適法なもの、100万円以下の罰金が科されるもの、許可取消レベルのものが同居しています。

現場での呼び方	法律上の正体	帰結
他社の緑ナンバーに運送を下請けさせる	貨物自動車利用運送 (貨運法2条7項)	適法。事業計画変更認可が要る
水屋(利用運送専業者)に流す	利用運送の利用 (利用運送法2条7項)	第一種登録が別途必要
他社から運転手ごと車を借りる	労働者供給／偽装請負 (職安法44条・派遣法)	原則アウト
他社の車だけ借りて自社運転手が乗る	名義の利用等の禁止 (貨運法28条)	許可取消レベル
白ナンバー・一人親方に頼む	無許可事業者への委託 (貨運法65条の2)	100万円以下の罰金

結論

「傭車に出した／受けた」という言葉からは、適法性は**一切**判断できません。必ず次章の3軸に分解してください。

2 分水嶺となる3軸

どの類型に当たるかは、次の3つを確認すれば必ず特定できます。現場で迷ったら、この3つだけを聞いてください。

軸	問い	意味するもの	根拠
①	運送責任 荷主に対して運送債務を負うのは誰か	最重要 。事故・遅延・毀損のとき荷主から請求を受けるのは誰かを問う。 負う → 利用運送 (登録・許可または認可が必要)。 負わない(仲介・紹介のみ) → 取次ぎ・マッチング (2003年に規制廃止。無規制)。	国交省 貨物利用運送事業Q&A A1・A3

②	指揮命令・運行管理 運転者に指示を出し、点呼・日報・労働時間を管理するのは誰か	受託者が自ら運行管理 → 適法な請負・利用運送 。 委託者が受託者の運転者を 直接 指揮命令 → 偽装請負＝労働者供給・労働者派遣 の疑い。 運行管理業務そのものを受託 → 貨運法29条1項の許可 が必要。	昭和61年労働省告示第37号 第2条1号／貨運法29条1項／職安法44条
③	車両の使用権原 運行供用者(車検証の使用・任意保険の被保険者)は誰か	実運送者が自己の事業用自動車を自己の事業として使用 → 適法 。 許可者の緑ナンバーを、実質的に別の者が使用 → 名義貸し・事業の貸渡し(貨運法28条) 。	貨運法28条1項・2項

覚え方

適法な傭車＝「①は自社／②③は相手方」で完全に揃っている状態。

- ②だけが自社にずれる → 労働者供給・偽装請負
- ③だけが自社にずれる → 名義貸し
- ①も相手方にある → そもそも傭車ではなく単なる紹介(無規制だが手数料の根拠がなくなる)

3 3軸の組合せ早見表

①運送責任	②指揮命令・運行管理	③車両使用権原	法的評価と必要な手続
委託者	受託者	受託者(緑)	貨物自動車利用運送 ／適法。事業計画変更認可(貨運法9条1項)
委託者	受託者	受託者(利用運送事業者)	利用の利用 ／ 第一種貨物利用運送事業の登録 (利用運送法3条1項)
委託者は負わない	—	—	取次ぎ・マッチング／ 無規制 (2003年に貨物取次事業の規制廃止)
委託者	委託者 が受託者の運転者を直接指揮	受託者	偽装請負＝労働者派遣・労働者供給の疑い (昭61労働省告示37号)
委託者	委託者	委託者 (借りた緑ナンバー)	名義貸し・事業の貸渡し (貨運法28条)
受託者が荷主に直接	受託者	委託者の許可名義	名義貸し (貨運法28条1項)／許可取消レベル
委託者	受託者	白ナンバー・未届出軽貨物	無許可事業者への委託 (貨運法65条の2)／ 100万円以下の罰金

4 混同されやすい条番号の注意

名義貸しは「27条」ではなく「28条」

令和6年法律第23号による改正で条が繰り下がり、**名義の利用等の禁止は旧27条から現行28条**になりました。古い書籍・ウェブ記事・社内資料は27条のままのものが多く、引用時にご注意ください。

同様に、**荷主勧告は現行65条**（64条は「荷主の責務」）です。従来「64条の荷主勧告」と説明されてきたものは65条に移っています。

ダンプの傭車 ― 全13ケース

現場で起こりうる取引形態を網羅的に分解しました。各ケースについて、3軸の値・適法性・根拠条文・罰則・実務上の注意を示します。自
社が**出す側・受ける側**の双方を扱います。

5 一覧表

#	類型	①責任	②指揮	③車両	判定	要点
①	純粋な傭車 他社の緑ナンバーに下請け	自社	相手	相手	○	本命。事業計画に記載＋ 変更認可 があれば適法
②	傭車を受ける側	元請	自社	自社	○	適法。書面の受領と元請への通知義務あり
③	多重下請け(2次・3次)	自社	相手	相手	△	2次までの努力義務(貨運法23条の4)。3次以上は指導対象
④	共同運行・配車融通	双方	各自	各自	○	実態が①か②に整理できればよい。曖昧なまま運用しない
⑤	区間委託(相次運送)	連帯	各自	各自	○	商法579条3項で連帯責任。 産廃では積替え保管許可がないと不可
⑥	白ナンバーへの委託	—	—	—	×	貨運法65条の2／100万円以下の罰金 。2026年4月1日施行済
⑦	軽貨物(黒ナンバー) 未届出者への委託	—	—	—	×	同上。届出済みかを必ず確認
⑧	一人親方・持込み運転手	自社	自社	本人	×～△	実態が雇用なら労基法・社保。緑ナンバー個人事業主なら①と同じ
⑨	車両だけ借りる	自社	自社	貸主	×	貨運法28条(名義の利用等の禁止) 。盛岡市も通知で明示
⑩	運転手付き車両リース	自社	自社	貸主	×	労働者供給(職安法44条)。派遣なら派遣許可が必要
⑪	常用・日極め	曖昧	荷主	相手	△	指揮命令が荷主に移ると偽装請負。時間制運賃として整理する
⑫	才取り(口銭のみ)	名目上 自社	相手	相手	△	①に整理できれば○。できなければ無登録の利用運送
⑬	産廃の傭車	自社	相手	相手	要承諾	再委託 に該当。廃掃法14条16項の原則禁止＋令6条の12の要件を全部満たす必要

6 ケース①～⑬ 詳細

① 純粹な傭車 — 他社の緑ナンバーに下請けさせる

適法

① 運送責任
自社が荷主に負う

② 指揮命令・運行管理
傭車先が自ら行う

③ 車両使用権原
傭車先(緑ナンバー)

法的正体:貨物自動車利用運送(貨運法2条7項)。一般貨物自動車運送事業者が、他の一般貨物・特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送することをいいます。

必要な手続:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可(貨運法9条1項)。「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」は事業計画の法定記載事項(法4条1項2号)であり、「無」→「有」への変更は**届出ではなく認可**です。

貨物利用運送事業法の登録は**不要**です。同法19条が「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない」と定めているためです。

重要な分岐 — 委託先が「水屋」(利用運送事業者)の場合

貨運法2条7項の括弧書きは「自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く」としています。つまり**委託先が自ら車を持たない利用運送事業者(水屋)の場合、貨物自動車利用運送に当たらず、利用運送法19条の適用除外が働きます**。この場合は**第一種貨物利用運送事業の登録(利用運送法3条1項)が別途必要**です(国交省Q&A A45・A4)。無登録営業は**1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金**(同法62条1号)。

無認可のまま傭車を出していた場合:行政処分基準の別表で「法9条1項第8号 貨物自動車利用運送を行うか否かの違反」として**初違反10日車／再違反20日車**。巡回指導38項目のⅠ-6で「事業計画変更認可申請書」が確認帳票に明記されており、**巡回指導で普通に発見されます**。無認可の事業計画変更自体にも100万円以下の罰金(法75条2号)。

根拠:貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項・75条2号／貨物利用運送事業法3条1項・19条・62条1号／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A4・A45／行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(別表)

② 傭車を受ける側 — 他社から下請けする

適法

① 運送責任
元請が荷主に負う

② 指揮命令・運行管理
自社が行う

③ 車両使用権原
自社(緑ナンバー)

自社の一般貨物許可の範囲内で行う**実運送**です。追加の許認可は不要です。

ただし受ける側にも義務があります。

- 法24条2項書面の受領・保存:元請から法定事項を網羅した書面の交付を受け、写しを1年間保存。
- 元請連絡事項の受領(法24条の5第2項):元請の連絡先、**真荷主の商号又は名称**、自社の請負階層の通知を受ける。
- さらに下へ流す場合の通知義務(法24条の5第3項):元請連絡事項と委託先の請負階層を通知。
- 実運送体制管理簿の作成義務はない(Q&A 問4-5)。作成義務者は真荷主から引き受けた元請事業者です。

中小受託取引適正化法(2026年1月1日施行)の保護:元請が資本金3億円超(または1千万円超)であれば、自社は中小受託事業者として、役務提供日から60日以内の支払、遅延利息年14.6%、手形払の禁止、振込手数料の相手方負担、協議に応じない一方的な代金決定の禁止を主張できます。

根拠:貨運法24条2項・24条の5第2項3項／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-5／中小受託取引適正化法3条・5条・6条

③ 多重下請け — 2次請け・3次請け

要注意

禁止はされていませんが、努力義務による抑制がかかっています。貨運法23条の4により、真荷主から引き受けた運送について 他の貨物自動車運送事業者の運送を利用するときは、**再委託の回数を2回以内とする努力義務**が課されます(2026年4月1日施行)。名宛人は一般貨物事業者および第一種貨物利用運送事業者で、**元請段階に限定**されています。

請負階層のカウント方法(Q&A 問4-9)：元請の委託先が**1次請け**、1次請けの委託先が**2次請け**。運送契約が締結されるたびに回数が増えます。マッチングサービス事業者は、第一種貨物利用運送事業者であればカウントし、そうでなければカウントしません(問4-9-2)。**荷主の物流子会社も、運送契約を締結する以上カウントします。資本関係があっても同じです**(問4-9-3)。

階層が深くなるほど運賃が目減りし、実運送体制管理簿への記載も煩雑になります。**備車先を特定少数に固定**するのが、コンプライアンス上も収益上も有利です。

根拠：貨運法23条の4／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-9・問4-9-2・問4-9-3／国交省報道発表(令和7年11月21日)

④ 共同運行・配車融通 — 繁忙期にお互い車を出し合う

適法(整理が必要)

「お互い様」で車を融通し合う慣行ですが、**法的にはその都度どちらかが①(出す側)でどちらかが②(受ける側)になっているだけです**。「共同運行」という独立した法形式はありません。

整理のしかた：基本契約書を1通交わし、「甲が乙に委託する場合」「乙が甲に委託する場合」の双方を規定します。その都度どちらが元請かを運送依頼書で明示し、単価・責任分担を確定させてください。

曖昧なまま運用した場合のリスク

誰が荷主に責任を負うか決まっていないと、事故時に双方が「相手の責任」と主張し、結果として**荷主に対して両方が責任を負う**(商法579条3項の連帯責任)ことになりかねません。また、自社が元請だったのに事業計画変更認可を受けていなければ、そのまま①の無認可違反になります。

根拠：貨運法2条7項・9条1項／商法579条3項

⑤ 区間委託(相次運送) — 途中で積み替えて別会社が運ぶ

適法(産廃は別)

長距離を複数社で区間分担する形態です。商法上の**相次運送**に当たり、**各運送人は連帯して損害賠償責任を負います**(商法579条3項)。どの区間で毀損したか分からなくても、荷主はどの運送人にも全額請求できます。

求償には期間制限がある — 備車実務で決定的に重要

- **商法584条3項**：荷受人から損害の通知を受けたときは、**通知を受けた日から2週間以内**に前後の運送人へ通知しないと、自らの権利を失う。
- **商法585条3項**：求償権は、**賠償をした日から3か月以内**に行使しないと消滅する。

産業廃棄物では区間委託は使えない

区間委託は途中で必ず**積替え**を伴います。産業廃棄物の積替えを行うには**積替え保管を含む収集運搬業許可**が必要ですが、当社の許可には**積替え保管が含まれていません**。したがって産廃について区間委託(リレー方式)は**実施できません**。

根拠：商法579条3項・584条3項・585条3項／廃棄物処理法14条1項・施行規則10条の2

⑥ 白ナンバー(自家用ダンプ)への委託

違法・罰金100万円

貨運法65条の2(2026年4月1日施行済)

「何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送……を委託してはならない。一 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を営業者 二 第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を営業者 三 第36条第1項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を営業者」

罰則:100万円以下の罰金(法75条14号)。両罰規定あり(法80条)。「何人も」なので、親会社が直接白トラに頼んだ場合は親会社が処罰対象になります。

碎石・建設の現場で特に危険な理由

- 土木業者・造園業者・個人が「自社の工事に使う土砂を運ぶ」ために持つ自家用ダンプが大量に存在する。
- ダンプ規制法の表示番号(ゼッケン)は白ナンバーでも取得できる(同法3条1項)。ゼッケンが付いていても緑ナンバーとは限りません。
- 「応援に来てもらった」「手伝ってもらった」という名目で、書面もなく現金精算している慣行。

適法／違法の境界(Q&A 問5-2):「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物の運送を行う場合」は許可・届出が必要。一方、運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われ、名目の如何にかかわらず運送の対価としての有償性が認められない場合は不要。個別判断は最寄りの地方運輸局へ。

対策:備車先全社から一般貨物自動車運送事業許可書の写しを徴求し、車検証(事業用)と運行車両のナンバーを突合してください。基本契約書に「受託者は一般貨物自動車運送事業の許可を有していることを表明・保証し、許可の取消・停止があった場合は直ちに通知する」旨の条項を入れます(様式2 第2条参照)。

根拠:貨運法65条の2・75条14号・80条／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問5-2／ダンプ規制法3条1項

⑦ 軽貨物(黒ナンバー)未届出者への委託

違法・罰金100万円

⑥と同じく貨運法65条の2第3号(法36条1項前段の届出違反者)に該当し、100万円以下の罰金です。

なお、軽自動車は貨物利用運送事業法上の「実運送事業者」に当たりません(Q&A A1)。したがって軽貨物事業者を利用しても「貨物利用運送事業」にはならず、第一種登録の対象外という制度上の空白が生じています。逆にいえば、事業計画変更認可の対象にもならないため、委託先が届出済みかどうかの確認だけが唯一の防御になります。

ダンプ業務では通常使いませんが、小口の配送や書類搬送で使う場合は届出の有無を確認してください。

根拠:貨運法36条1項・65条の2第3号・75条14号／貨物利用運送事業Q&A A1

⑧ 一人親方・持込み運転手

実態次第で×～△

2つに分かれます。

実態	判定	理由と手当て
本人が一般貨物許可を持つ個人事業主（緑ナンバー）	○	ケース①と同じ。事業計画変更認可の範囲内で適法に備車できる
本人は白ナンバー、または許可を持たない	×	ケース⑥。貨運法65条の2／100万円以下の罰金
車は本人名義だが、当社が点呼・日報・労働時間を管理している	×	②の軸が自社にずれている。労働基準法上の労働者と評価され、社会保险・時間外割増・年次有給休暇の遡及リスク

裁判例：最判平成8年11月28日（旭紙業事件）は、自己所有のトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について **労働基準法上の労働者性を否定**しました。もっともこれは、業務遂行の指示が特段なく、時間的・場所的拘束が一般の従業員に比べて緩やかだったという事案です。当社が日々の配車・時間・ルートを細かく指示していれば、結論は逆になり得ます。

根拠：貨運法65条の2／最判平成8年11月28日（民集50巻10号2673頁）／労働基準法9条

⑨ 車両だけ借りる — 他社の緑ナンバー車に自社運転者が乗る

違法・許可取消レベル

① 運送責任 自社	② 指揮命令・運行管理 自社	③ 車両使用権原 貸主 ← ここがずれる
--------------	-------------------	-------------------------

貨運法28条（名義の利用等の禁止）に抵触します。他社の緑ナンバーを、その許可者以外の者が事実上自己の事業に使用する形態だからです。行政処分基準では許可取消レベルとされています。

重要な訂正（過去の社内資料の記載について）

「緑ナンバーの賃借は不可」という記載の確認できる出典は盛岡市の通知であり、岩手県の通知ではありません。ただし法的根拠は貨運法28条であり、これは都道府県の運用に関係なく全国一律に適用されます。結論は変わりません。

適法にする方法：車両を借りるのではなく、**自社の事業用自動車として登録する**（リース契約により使用権原を取得し、車検証の使用者を自社とし、事業計画の車両数変更を行う）ことです。これなら③が自社になり、②③とも自社で揃うため、単純に自社の実運送になります。

根拠：貨運法28条1項2項／国交省「一般貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」／盛岡市通知

⑩ 運転手付き車両リース — 運転手だけ借りる

違法の疑いが濃い

「運転手ごと貸してもらう」形態です。**職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)**に触れます。

労働者派遣なら可能か：運転業務は労働者派遣法4条1項の**適用除外業務ではありません**。したがって、貸主が**労働者派遣事業の許可**を持ち、派遣契約として適正に行えば法的には可能です。ただし実務上、運送会社が派遣許可を持っている例はほとんどなく、**現実的な選択肢ではありません**。

請負との区別：昭和61年労働省告示第37号が基準です。受託者が①業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、②労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行い、③服務規律に関する指示その他の管理を自ら行うこと、かつ④資金を自己の責任で調達・支弁し、⑤法律上の事業主責任を負い、⑥機械・資材を自己の責任で調達すること等を満たさなければ、請負ではなく労働者派遣と扱われます。

現場での見分け方

当社の配車担当が、備車先の運転者に**直接**「次はあの現場に行って」と指示していれば、その時点で②の軸が自社にずれています。指示は必ず**備車先の運行管理者を経由**させてください。

根拠：職業安定法44条／労働者派遣法4条1項・施行令2条／昭和61年労働省告示第37号第2条

⑪ 常用(じょうよう)・日極め — 「1日いくら」で現場に張り付く

整理次第

砕石・土木の現場で最も多い形態です。「今日は1日この現場で回ってくれ」という発注で、**荷主や元請の現場監督が直接ダンプに指示を出す**ため、②の軸が委託者側・荷主側に滑りやすいのが問題です。

やり方	判定	整理の内容
運送契約として 時間制運賃 で受発注し、 運行管理は備車先が行う 。現場での指示は往復地点・回数の連絡にとどめる	○	標準的な運賃の 時間制運賃 を適用。書面に「積み込み・取卸しが発生する旨」を明記すれば、対価を運賃に包含してよい(Q&A 問2-4)
現場監督が運転者に直接、作業内容・休憩・終業時刻を指示する	×	偽装請負(ケース⑩)。37号告示の要件を満たさない

実務上の手当て：作業指示は必ず**備車先の配車担当・運行管理者を経由**させ、現場では「次は○○ヤードから○○現場へ」という運送区間の連絡に限定します。始業・終業・休憩の管理は備車先が行う旨を基本契約書に明記してください。

根拠：昭和61年労働省告示第37号／標準的な運賃(令和6年国土交通省告示第209号)／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問2-4

自社の車を一切使わず、受けた仕事をそのまま他社に流して差額(口銭)を取る形態です。①の軸をどう扱うかで結論が分かります。

実態	判定	必要な手続
荷主に対して 自社が運送責任を負う 。委託先は緑ナンバーの運送会社	○	ケース①。事業計画変更認可
荷主に対して 自社が運送責任を負う 。委託先は水屋(利用運送専業者)	△	第一種貨物利用運送事業の登録
荷主に対して 運送責任を負わず 、紹介・取次ぎに徹する	○	無規制(2003年に貨物取次事業の規制廃止)。ただし手数料の契約上の根拠を明確にする

「責任を負わない」は口約束では通らない

運送状・請求書の名義が自社になっていれば、事故時には荷主から自社に請求が来ます。取次ぎで通すなら、**荷主と実運送会社との間に直接の運送契約が成立している**ことを書面で明示し、自社は手配手数料のみを請求する形にしてください。曖昧なまま口銭を取っていると、**無登録・無認可の利用運送**と評価されます。

根拠：貨物利用運送事業Q&A A3・A4・A45／貨運法2条7項・9条1項

産業廃棄物の収集運搬を他社に備車に出す行為は、貨運法上は①と同じ貨物自動車利用運送ですが、廃棄物処理法上は「再委託」に当たります。

廃掃法14条16項：産業廃棄物収集運搬業者は、受託した収集運搬を他人に委託してはならない。ただし、政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合はこの限りでない。違反は**3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金**（法26条1号）。

重要な訂正 — 「原則違法」ではありません

以前「産廃の備車は原則違法」とお伝えしましたが、これは言い過ぎでした。**令6条の12の再委託基準を全部満たせば適法に実施できます**。また、「緊急時に限る」という要件は法令上どこにもありません。それは東京都・大阪府などの行政指導上の運用方針であって、法律の要件ではありません。**岩手県の運用方針は公表資料からは確認できませんでした（照会事項）**。

令6条の12の再委託基準（すべて満たすこと）

1. 再委託先が、その産業廃棄物について**収集運搬業の許可を有していること**。
2. **排出事業者（原委託者）から、あらかじめ書面による承諾を受けていること**。
3. 承諾書に、廃棄物処理法施行規則10条の6の6の**法定4項目**が記載されていること（委託した産業廃棄物の種類及び数量／受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／再受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／承諾の年月日）。
4. 再委託にあたり、**原委託者の氏名又は名称・住所、委託契約の年月日・内容**を再受託者に文書で通知すること。
5. **書面の5年間保存**（規則8条の4の3・8条の4の4）。

当社の状況：これまで再委託を行った実績はありません（是正対応は不要）。論点は**今後これを使えるようにしておくか**です。使えるようにする場合は、**排出事業者との委託契約書に再委託の承諾手続を織り込む**ところから始める必要があります（詳細は社内資料 06 の補記を参照）。

絶対にやってはいけないこと

承諾書なしに産廃を他社ダンプに積みせること。**排出事業者も法12条5項違反（5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金）**、**無許可の受託者も法14条15項違反（同左）**に問われ、取引先を巻き込みます。

根拠：廃掃法12条5項・14条15項・14条16項・25条1項6号13号・26条1号／令6条の12／規則8条の4の3・8条の4の4・10条の6の6

品目別の傭車可否と現場チェック

同じダンプ・同じ相手でも、**積む物が変わると適用される法律が変わります**。ここが現場で最も事故が起きやすい点です。

7 品目別の傭車可否マトリクス

品目	廃棄物処理法	傭車	根拠・注意点
碎石・砂利・砂 当社の主力	対象外(有価物)	○	販売の目的物たる商品。 貨運法だけを見ればよい 。再委託禁止は及ばない
土砂・建設発生土	対象外	○	昭和46年環整43号により土砂は廃棄物に当たらない。別途 盛土規制法 の規制
アスファルト合材・生コン	対象外(商品)	○	製品。品質保持のための時間管理が契約上の論点
再生碎石(RC-40等)	製品化後は有価物	○	原料のコンクリートからは産廃。 有価物性は個別判断(照会事項)
有価スクラップ(鉄屑等)	対象外	○	逆有償で動く場合は産廃に転じる
石灰石・けい砂	対象外	○	ただし ダンプ規制法施行令1条4号 で「土砂等」に該当
がれき類	産業廃棄物	再委託	承諾書必須。建設工事は 元請が排出事業者 (廃掃法21条の3)
汚泥・建設汚泥	産業廃棄物	再委託	建設汚泥処理物の扱いは環循規発第2007202号
燃え殻・ばいじん・鉱さい	産業廃棄物	再委託	許可品目に含まれているか許可証で確認
逆有償で動くもの	産業廃棄物	再委託	環廃産発第050325002号 第四。 運賃が売却代金を上回れば産廃

当社にとっての含意

主力業務である親会社・株式会社石名坂の**碎石配送は有価物の運送**です。したがって、産業廃棄物の再委託禁止(廃掃法14条16項)は**一切かかりません**。碎石の傭車は、純粹に貨物自動車運送事業法の枠内で処理できます。産廃の再委託の論点は、**当社の業務全体から見れば副次的**です。

8 積み込み前の30秒チェック

運転席・配車室に掲示して使ってください。

1行ルール

「**緑ナンバーか**」「**誰が指示を出すか**」「**誰の車か**」— 3つ揃って初めて傭車。

- ☐ 相手は**緑ナンバーか**。白・黒(未届出)は即アウト(貨運法65条の2／罰金100万円)。ゼッケンの有無では判断できない
- ☐ 許可証の写しを台帳で確認したか。取消・停止になっていないか

- ☐ 運転者に指示を出すのは相手方の運行管理者か。自社の配車が直接指示していないか
- ☐ 車検証の使用者は相手方か。自社なら名義貸し(貨運法28条)
- ☐ 積む物は有価物か廃棄物か。廃棄物なら排出事業者の承諾書があるか
- ☐ 真荷主への事前通知をしたか。利用運送をする旨(標準約款17条)
- ☐ 法24条2項書面を備車先に交付したか。往復方式は不可。委託者から一方向で交付する
- ☐ 元請連絡事項を通知したか。自社の連絡先・真荷主の商号・請負階層
- ☐ 実運送体制管理簿に記載したか。碎石は1運行8～9トンで、1.5トン基準を必ず超える

碎石特有 — 過積載は親会社のリスクでもある

碎石の比重は約1.5～1.7 t/m³。最大積載量8,600kgの車で約5m³強が満載です。荷台容積で「山盛り1杯」と指示すると容易に過積載になります。

- **道交法58条の5**: 過積載となることを知りながら積載物を引き渡すことの禁止。積込みを行う親会社が直接の名宛人になり得ます。
- **貨運法65条(荷主勧告)**: 過積載運行が主として荷主の行為に起因すると認められれば、荷主に勧告が出され、**同条3項**により社名が公表されます。条文に資本関係による除外規定はなく、**親子会社でも対象**です。

利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

ご質問の中心です。**有限会社石名坂商事**と、運送業の許可を持たない**株式会社石名坂**について、貨物利用運送事業の登録を取るべきかを、根拠を示して判定します。

9 制度の全体像

制度	性質	対象	根拠
第一種貨物利用運送事業	登録	船舶・航空・鉄道・トラックのいずれか一つのモードを利用	利用運送法2条7項・3条1項
第二種貨物利用運送事業	許可	船舶・航空・鉄道の幹線利用＋前後のトラック集配を一貫して行う	利用運送法2条8項・20条
貨物自動車利用運送	事業計画 変更認可	一般貨物・特定貨物の事業者が、 他の一般貨物・特定貨物の事業者 の運送を利用	貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項
貨物取次事業	無規制	荷主に運送責任を負わない取次ぎ・紹介	2003年に規制廃止／Q&A A3

3つの制度の関係を決める2つの条文

貨物自動車運送事業法2条7項（貨物自動車利用運送の定義）

「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営業者が、他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営業者の行う運送（自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。）を利用してする貨物の運送」

貨物利用運送事業法19条（適用除外）

「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。」

この2つの組合せが答えです。**緑ナンバーを持つ運送会社が、別の緑ナンバーの運送会社を使う場合は、利用運送法の登録は不要で、貨運法の事業計画変更認可だけで足りる。**一方、2条7項の括弧書きにより、**委託先が自ら車を使わない利用運送事業者（水屋）の場合は、この適用除外が働かず、第一種登録が必要**になります。

出典：国土交通省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A45／同A4／e-Gov 貨物自動車運送事業法・貨物利用運送事業法

10 判定フローチャート

Q1 自社が、荷主に対して運送責任を負うか
負わない → 取次ぎ・紹介。 登録不要・無規制。 ただし手数料の契約根拠を明確にすること。（判定終了）
負う → Q2へ

Q2 自社は一般貨物自動車運送事業の許可を持っているか

持っている → Q3へ (有限会社石名坂商事はこちら)

持っていない → Q4へ (株式会社石名坂はこちら)

Q3 委託先は誰か

緑ナンバーの → **第一種登録は不要**。必要なのは**一般貨物の事業計画変更認可**(貨運法9条1項)。利用運送法19条の適用除外運送会社

水屋 → **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**(貨運法2条7項括弧書き／利用運送法3条1項)
(利用運送専業者)

白ナンバー・ → **委託自体が禁止**(貨運法65条の2／100万円以下の罰金)
未届出軽貨物

Q4 その貨物は「自社の貨物」か、「他人の貨物」か

自社の貨物 → **登録不要**。自社が製造・販売した商品を買主に届ける行為は「他人の需要に応じ」たものではない(Q&A A1:自社貨物を運ばせる行為は利用運送事業に当たらない)。この場合、自社は「**真荷主**」として貨運法12条の書面交付義務等を負う

他人の貨物 → **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**(利用運送法3条1項)。無登録営業は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法62条1号)

【判定A】有限会社石名坂商事

11 結論と根拠

第一種貨物利用運送事業の登録は必要か

不要です。
当社は**一般貨物自動車運送事業**の許可を持っています。緑ナンバーの運送会社に備車を出す行為は**貨物自動車利用運送**（貨運法2条7項）に当たり、**貨物利用運送事業法19条の適用除外**により、同法の登録は不要です。
登録免許税9万円も、基準資産300万円の要件も、事業概況報告の義務も発生しません。

では何が必要か

一般貨物自動車運送事業の「事業計画変更認可」です。

項目	内容
手続の性質	認可（届出ではありません）。貨運法9条1項
変更する内容	事業計画の「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を「無」→「有」に（法4条1項2号）
申請先	岩手運輸支局に提出 → 東北運輸局長（権限所在は 照会事項 ）
様式	東北運輸局「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」 https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/content/000318523.xlsx
標準処理期間	1～4か月 関東運輸局公示（平成15年2月28日／最終改正 令和7年8月1日）「(5) 貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可 1～4ヶ月」。東北運輸局の公示は発見できなかったため関東局公示で代替（ 照会事項 ）。補正・申請内容変更により要した期間は含まれない
手数料	東北運輸局の様式・案内に記載なし。一般貨物の事業計画変更認可に手数料・登録免許税を課す規定は確認できず（ 照会事項 ）
必須添付書類	利用する事業者との運送に関する契約書の写し （施行規則3条5号イ、規則5条2項により変更認可に準用） その他：事業の用に供する施設の使用権原を証する書類／保管施設を要する場合はその面積・構造・附属設備を記載した書類
課されないもの	資金要件・法令試験は新規許可時のもので、事業計画変更認可では課されません。 財務書類の添付も不要（東北運輸局様式で確認済み）

無認可のまま傭車を出していた場合の扱い

行政処分基準の別表に「**法第9条第1項 事業計画変更認可違反**」として**初違反10日車／再違反20日車**が明記されています。累積違反点数50点超で営業所の事業停止、80点超で許可取消（使用停止10日車ごとに1点）。

巡回指導で必ず見つかります

適正化実施機関の巡回指導38項目のうちⅠ-6「**届出事項に変更はないか**」の確認帳票として、「**事業計画変更認可申請書**」が明記されています。指摘される前に自主的に申請するのが鉄則です。なお、**申請中に傭車を継続してよいか**は事業継続上の死活問題であり、**運輸支局への照会事項(Q5)**としています。

あわせて確認すべきこと — 運送約款

施行規則10条2号により、**運送約款**には「**貨物自動車利用運送を行うかどうかの別**」の記載が必要です。標準貨物自動車運送約款を使用しているなら問題になりにくいですが、**独自約款を使っている場合は約款変更認可（法10条1項、標準処理期間2か月）が別途必要**です。自社の約款がどちらかを確認してください（**照会事項Q6**）。

登録が必要になる例外

水屋（利用運送事業者）を使うなら第一種登録が必要

求車求貨サイトや配車マッチングを経由して仕事を流す場合、**その相手が自ら車を持たない利用運送事業者であれば**、貨運法2条7項の括弧書きにより貨物自動車利用運送から外れ、**第一種貨物利用運送事業の登録が必要**になります（Q&A A45）。
碎石配送で水屋を使うことは通常ありませんが、スポットで求車サイトを使う場合は**相手が実運送事業者か利用運送事業者かを必ず確認**してください。

【判定B】株式会社石名坂（親会社・運送業の許可なし）

12 結論と根拠

第一種貨物利用運送事業の登録は必要か／取るべきか

**現在の取引実態では、必要ありません。
そして、あえて取るべきでもありません。**

必要でない理由。貨物利用運送事業とは「**他人の需要に応じ**、運送責任を負って有償で、実運送事業者等を利用して貨物を運送する事業」です（利用運送法2条7項、国交省Q&A A1）。同Q&A A1は、「**自社貨物を運ばせる行為**」および「**無償の行為**」は利用運送事業に当たらないと明示しています。

親会社は**自社が採掘・製造して販売した碎石**を、買主に引き渡すために運送させています。これは自社の販売活動に付随する自社貨物の運送であって、他人の運送需要に応えているものではありません。したがって**登録は不要**です。

親会社が現に負っている立場 — 「真荷主」

登録が不要であることと、義務がないことは別です。親会社は貨運法上の**真荷主**に該当します。

貨運法12条2項（真荷主の定義）

「……**自らの事業に関して**貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、**貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のもの**をいう。」

親会社は碎石の販売という自らの事業に関して運送契約を締結しており、かつ運送事業者ではありません。**定義に完全に当てはまります。**

したがって親会社には、次の義務が**登録の有無にかかわらず**かかります。

- **書面の相互交付義務**（法12条1項）と**写しの1年間保存**。親子間でも免除されません。Q&A 問2-30:「荷主と物流子会社が関連会社であっても……相互の書面交付義務が課されることとなります。荷主と物流子会社の間で資本関係がある場合も同様です。」
- **荷主の責務**（法64条）と**荷主勧告・社名公表**（法65条1項・3項）。
- **白トラ委託の禁止**（法65条の2）。「**何人も**」が名宛人なので、親会社が直接ダンプに発注する場合も対象です。
- **道交法58条の5**（過積載となることを知りながらの積載物の引渡し禁止）。積込みを行う側が名宛人です。

既に対応済みの事項

親子間でも書面交付義務が免除されないことはご承知のうえ、**現在も書面交付を継続されている**とのことですので、この点は対応済みです。また、**物流効率化法の「特定荷主」に該当しないことは経済産業省に確認済み**とのことですので、CLO選任・中長期計画・定期報告の義務は生じません。

13 親会社が登録した場合・しない場合の比較

「念のため取っておく」という判断があり得るため、取得した場合に何が起きるかを整理します。

項目	登録しない(現状＝真荷主のまま)	登録する(＝貨物利用運送事業者になる)
取得コスト	なし	登録免許税9万円／基準資産300万円以上／営業所の使用権原／標準処理期間2～3か月
書面の相互交付(法12条)	真荷主として義務あり(対応済み)	義務あり(変わらない)
委託先への書面交付(法24条2項)	義務なし	義務が新たに発生。往復方式は認められず、委託者から一方向で法定事項を網羅した書面を交付
実運送体制管理簿(法24条の5)	義務なし。作成義務者は元請である当社	元請の地位が親会社に移り、作成義務も親会社に移る(1.5トン以上／碎石はほぼ全件が該当)
元請連絡事項の通知	義務なし	義務あり。連絡先・真荷主の商号・請負階層を通知
委託次数の制限(法23条の4)	対象外	第一種貨物利用運送事業者として努力義務の対象
健全化措置(法24条1項)	対象外	努力義務の対象
荷主としての地位	真荷主。法12条・64条・65条・65条の2の対象	運送事業者になるため真荷主ではなくなる。実際の荷主は碎石の買主に移動し、商流の説明が複雑化
運送責任	運送人としての責任は負わない(売買契約上の引渡義務のみ)	運送人として荷主に一次責任を負う。実運送会社の事故・延着・毀損についても賠償義務。運送業者貨物賠償責任保険(利用運送特約)の付保が実務上必須
報告義務	なし	事業概況報告書・事業実績報告書の提出義務(利用運送法55条等)
行政処分	荷主勧告・是正指導	事業の全部又は一部の停止／登録の取消し

結論 — 登録は推奨しません

親会社が第一種貨物利用運送事業の登録を取得しても、得られるものは何もありません。自社の碎石を届けるために運送を委託する行為は、登録がなくても完全に適法だからです。

一方で、登録すると2026年4月1日施行のR8改正トラック法が貨物利用運送事業者にも準用されるため、法24条2項の書面交付、実運送体制管理簿の作成、元請連絡事項の通知といった重い管理義務が親会社に移ってきます。現在これらを担っているのは元請である当社であり、その体制を壊してまで親会社に義務を移す理由がありません。

ただし、次の場合は登録が必要になります

#	こういう取引を始めたら	理由
(a)	自社が販売しない他社の商品・資材の運送を、有償で手配する	他人の貨物＝他人の需要に応じた運送。利用運送法3条1項の登録対象

(b)	顧客から帰り便で残土・資材を運んでほしいと頼まれ、有償で引き受ける	同上。残土が産業廃棄物なら廃掃法の許可も別途必要
(c)	グループ外の第三者間の運送を手配し、差額・手数料を得る	典型的な利用運送。無登録なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(d)	商品売買と切り離れた独立の「運送サービス」として受注・請求する	売買に付随しない運送役務の提供。他人の需要に応じた運送と評価される
(e)	他の砕石業者の製品を自社便で配送してあげる	(a)と同じ。系列・友好関係でも、有償なら登録が必要

よくある誤解 — 「運賃を別建てで請求すると利用運送になる」は誤り

商品代金と運賃を分けて請求すること自体は、直ちに利用運送事業には当たりません。売買の引渡条件（着地渡し）を価格に反映しているだけだからです。

分水嶺は「誰の貨物か」と「他人の運送需要にに応じているか」であって、請求書の書き方ではありません。ただし、運賃だけを取り出して独立の役務として売る形（上記(d)）に近づくほどグレーになります。**迷ったら東北運輸局に事前相談してください**（Q&A A45も「個別具体のご相談は最寄りの地方運輸局まで」としています）。

親会社が取次ぎに徹する場合

仮に親会社が「買主と運送会社を引き合わせるだけ」で運送責任を負わないなら、**貨物取次事業**となり、2003年の規制廃止により登録は不要です（Q&A A3）。ただしこの場合、**荷主は買主になり、親会社は貨運法12条の書面交付義務の当事者から外れます**。現実には砕石を「現場渡し」で売っている以上、運送手配は親会社の売買上の義務であり、**取次ぎではなく荷主と整理するのが自然です**。

参考 — 100%子会社でも子会社自身の資格が必要

国交省Q&A A22・A23は、系列子会社が親会社の系列企業の輸送元請をする場合も、他人と運送契約を結ぶ以上は資格が必要であり、**100%子会社でも子会社自身が登録を取る必要がある**としています。**資本関係は許認可の要否に影響しません**。当社の場合は既に一般貨物許可があるため、必要なのは前述の事業計画変更認可です。

様式と記入例

青字が記入例、〔 〕は自社の情報を入れる箇所、赤字は記入上の注意です。実際の申請には必ず各運輸局が配布する最新の様式を使用してください。

14 様式1 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請書

入手先	東北運輸局「トラック事業」様式ページ https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/youshiki/unnsoujigyoku/trk/trk.html 「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」000318523.xlsx
提出先	岩手運輸支局（東北運輸局長あて）
部数	正副 各1部（提出前に支局へ確認）

一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請書																				
あて先	東北運輸局長 殿																			
申請年月日	令和 年 月 日																			
申請者	住所 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕 氏名又は名称 有限会社石名坂商事 代表者氏名 〔代表取締役 〇〇 〇〇〕																			
許可年月日・許可番号	〔一般貨物自動車運送事業許可書に記載のもの〕※産業廃棄物収集運搬業許可番号(00301038485)とは別のものです。取り違えに注意																			
営業所の名称	本社営業所																			
事業計画の変更事項																				
⑥ 利用運送を行うかどうかの別	〔現在〕行わない → 〔変更後〕行う ※この欄の変更が本申請の本体です。「行わない」→「行う」は届出ではなく認可事項(法9条1項)																			
⑦ 利用運送の営業所	名称 本社営業所 位置 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕 ※利用運送を行わせる営業所を特定します(規則2条3項1号)。全営業所で行うなら全営業所を記載																			
⑧ 利用運送の業務の範囲	一般貨物自動車運送事業者の行う運送の利用 取扱貨物 砕石、砂利、砂、土砂、アスファルト合材その他の一般貨物 利用する区域 岩手県内及びその隣接県 ※実際の運行実態に合わせて記載してください。狭すぎると後日また変更認可が必要になります																			
⑨ 利用運送の保管施設	なし ※荷物を預からず、そのまま備車先に運ばせる形態なら「なし」で申請できます																			
⑩ 利用する事業者の概要	<table><tr><th>No</th><th>商号又は名称</th><th>許可番号</th><th>所在地</th></tr><tr><td>1</td><td>〇〇運輸株式会社</td><td>〔東北運輸局 第〇〇〇号〕</td><td>〔盛岡市〇〇〕</td></tr><tr><td>2</td><td>有限会社〇〇興業</td><td>〔 〕</td><td>〔 〕</td></tr><tr><td>3</td><td>〔 〕</td><td>〔 〕</td><td>〔 〕</td></tr></table> ※ここに記載した全社分について、下の「運送に関する契約書の写し」が必要になるかは照会事項(Q3)				No	商号又は名称	許可番号	所在地	1	〇〇運輸株式会社	〔東北運輸局 第〇〇〇号〕	〔盛岡市〇〇〕	2	有限会社〇〇興業	〔 〕	〔 〕	3	〔 〕	〔 〕	〔 〕
No	商号又は名称	許可番号	所在地																	
1	〇〇運輸株式会社	〔東北運輸局 第〇〇〇号〕	〔盛岡市〇〇〕																	
2	有限会社〇〇興業	〔 〕	〔 〕																	
3	〔 〕	〔 〕	〔 〕																	
添付書類																				
必須	- 利用する事業者との運送に関する契約書の写し(施行規則3条5号イ、規則5条2項で準用)←これが本命。様式2を使用 - 事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類 (自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、借入れの場合は賃貸借契約書の写し等) - 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(保管施設なしのため添付不要) - 宣誓書(様式に添付。欠格事由に該当しない旨)																			
不要なもの	資金計画書・残高証明書等の財務書類、法令試験 ※これらは新規許可時のものです。変更認可では課されません(東北運輸局様式で確認済み)																			

記入上の注意

- ⑧の業務の範囲は広めに書く。品目や区域を限定して書くと、後で別品目・別区域の備車を出すたびに変更認可が必要になります。
- ⑩に載せていない会社に備車を出せるかは運用が分かれ得ます。照会事項(Q3)としています。
- 利用運送のみに係る営業所の位置の変更は事後届出で足ります(規則7条1項3号)。一般貨物の営業所そのものの新設は別途認可が必要です。

15 様式2 利用運送契約書(備車基本契約書)

様式1の必須添付書類です。近畿運輸局が公開している「利用運送契約書(ひな形)」がそのまま使えます(<https://www.tb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx>)。ただしこのひな形は改正前の作りなので、以下の条項を必ず追加してください。

利用運送契約書(備車基本契約書)	
前文	有限会社石名坂商事(以下「甲」という。)[〇〇運輸株式会社](以下「乙」という。)とは、甲が荷主から引き受けた貨物の運送を乙に委託することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(契約の範囲)	甲が荷主から引き受けた貨物のうち、甲が乙に委託する貨物の運送について適用する。※ひな形どおり
第2条(許可の表明保証) ★新設	乙は、本契約締結時において一般貨物自動車運送事業の許可(許可番号:)を有していることを表明し、保証する。乙は、当該許可が取消し、停止その他の処分を受けたとき、又は事業を休止・廃止したときは、直ちに甲に通知しなければならない。乙は、甲の求めに応じ、許可書及び事業用自動車の自動車検査証の写しを提出するものとする。 ★貨運法65条の2(無許可事業者への委託禁止／100万円以下の罰金)対策。最重要条項です
第3条(再委託の制限) ★新設	乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき受託した運送を第三者に委託してはならない。甲が承諾する場合であっても、委託の段階は2次までとする。 ★貨運法23条の4(委託回数制限の努力義務)／24条1項3号(健全化措置として再委託制限の条件を付すこと)に対応
第4条(運行管理) ★新設	乙は、本契約に基づく運送に従事する運転者に対する点呼、乗務時間の管理、指導監督その他一切の運行管理を自らの責任において行う。甲は、乙の運転者に対し直接の指揮命令を行わず、運送に関する連絡は乙の運行管理者を通じて行う。 ★偽装請負(ケース⑩⑪)の防止。昭和61年労働省告示第37号の要件を契約上明確にするもの
第5条(法定書面の授受) ★新設	甲は、貨物自動車運送事業法第24条第2項に基づき、乙に対し法定事項を記載した書面を交付する。甲は、同法第24条の5第2項の元請連絡事項(甲の連絡先、真荷主の商号又は名称、乙の請負階層)を乙に通知する。乙は、当該運送をさらに他の事業者へ委託する場合、同条第3項に基づく通知を行う。
第6条(貨物の受渡方法及び運送責任の分野)	ひな形どおり。責任の始期・終期(積込完了時／取卸完了時)を明記
第7条(荷主に対する責任・損害賠償の範囲・求償権)	ひな形どおり。※商法585条3項により求償権は賠償した日から3か月以内に行使しないと消滅する旨を確認的に記載しておくこと安全
第8条(事故の処理)	ひな形どおり。事故発生時の連絡義務と時限(例:直ちに電話、24時間以内に書面)を具体化
第9条(運送保険)	乙は、自己の費用により、本契約に基づく運送に使用する事業用自動車の全てについて、対人・対物賠償責任保険及び運送業者貨物賠償責任保険を付保し、その証券の写しを甲に提出する。 ★保険は車番指定のことが多いため、実際に使う車両が全て被保険車両に含まれているかを必ず確認してください
第10条(運賃及び料金)	運賃及び料金は別紙単価表のとおりとする。積込料・取卸料・待機時間料・燃料サーチャージ・有料道路利用料の取扱いは、別紙単価表に定めるところによる。
第11条(決済)	毎月末日締切、翌月末日払いとする。振込手数料は甲の負担とする。★中小受託取引適正化法(2026年1月1日施行)で、振込手数料を差し引くことは「減額」に当たります。また役務提供日から60日以内の支払が義務、手形払は禁止です
第12条(契約期間)	ひな形どおり(1年・自動更新等)
第13条(解除)	ひな形どおり。第2条の許可を喪失したときを無催告解除事由に追加

ベース:近畿運輸局「利用運送契約書(ひな形)」<https://www.tb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx>／追加条項の根拠:貨運法23条の4・24条1項3号・24条2項・24条の5第2項3項・65条の2／昭和61年労働省告示第37号／商法585条3項／中小受託取引適正化法5条

法定書面の様式と記入例

法12条書面（真荷主との相互交付）と法24条2項書面（備車先への交付）は**別物**です。交付の向き・省略の可否・保存期間が異なります。

16 様式3 法12条書面 — 真荷主（親会社）との相互交付

根拠	貨運法12条1項（真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは……相互に交付しなければならない）
交付の向き	双方向（相互交付）。親会社 → 当社、当社 → 親会社の両方向で必要
保存	写しを1年間保存。双方に保存義務（親会社にもかかります）
簡便法	往復方式が使えます。片方が書面を出し、相手方がそれに記入して返す形で相互交付とみなせます（Q&A 問2-22）
罰則	罰則なし。ただし運送事業者は法33条の行政処分、荷主はトラック・物流Gメンの是正指導の対象（Q&A 問2-21）

運送申込書 兼 運送引受書 (貨物自動車運送事業法第12条第1項)	
書面を交付した年月日 [法定]	令和 年 月 日
委託者 (真荷主) [法定]	株式会社石名坂 住所 〔岩手県〇〇郡〇〇町〇〇〕
受託者 (運送事業者) [法定]	有限会社石名坂商事 住所 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕
1 運送の役務の内容及びその対価 [法12条1項1号]	
運送の内容	品名 砕石 (〇〇号) / 数量 計量伝票による実測トン数 積込地 株式会社石名坂 〇〇採石場 / 取卸地 〇〇市〇〇 〇〇工事現場 積込日時 令和 年 月 日 時 / 取卸日時 同日 時 車種 大型ダンプ (最大積載量8,600kg)
運送の対価 (運賃)	別紙単価表のとおり (〇〇現場・トン当たり〇〇円) ※合計金額の記載自体は法定事項ではありませんが、単価表を基本契約書に関連付け、数量から一義的に算出できる状態にする必要があります (Q&A 問2-8)
2 運送の役務以外の役務の内容及びその対価 [法12条1項2号]	
積込み	委託者が自社設備 (ホイールローダー) により行う。受託者は行わない。積込料は発生しない。★誰が積込みを行うかを必ず明記してください。受託者が行う場合は運賃と別建てで対価設定が必要です (Q&A 問2-3・問2-5)
取卸し	受託者がダンプアップにより行う。取卸料 〇〇円 / 回。
附帯業務	敷き均し作業は行わない。行う場合は別途〇〇円 / 回。
待機時間料	委託者の責により到着後30分を超えて待機した場合、30分ごとに〇〇円。※標準的な運賃の原価には30分の待機が含まれるため、待機時間全体から30分を差し引いて計算します。大型車の参考額は30分ごと1,890円 (2時間超は2,270円)
3 その他の法定事項 [法12条1項3号・施行規則]	
燃料サーチャージ	軽油価格が基準価格 (〇〇円 / L) を超えた場合、超過分につき〇〇円 / kmを加算する。
有料道路利用料	運送に要した有料道路利用料は、実費を委託者が負担する。※「実費を委託者が負担する」旨の具体的な精算方法の記載があれば、金額を書かなくても問題ありません (Q&A 問2-9)
その他特別に生ずる費用	冬期のタイヤチェーン装着、悪路走行等に係る費用は別途協議する。
運賃及び料金の支払方法	毎月末日締切、翌月末日までに指定口座へ振込。振込手数料は委託者の負担とする。

砕石配送では日々の交付を省略できます

Q&A 問2-12:「法定事項が基本契約書にすべて記載されており、かつ『運送の役務』と『運送の役務以外の役務』の内容が日々の運送で変動しない場合 (配送計画が一定期間ごとに事前に決まる場合等) には、運送依頼ごとに書面を交付する必要はありません。」

Q&A 問2-13:「基本契約書、覚書、運送依頼書、送り状、単価表等の複数の書面により法定事項を網羅し、書面上で相互に関連付けられて明確になっていれば問題ありません。」

→ 親子間で「基本契約書 + 単価表 (品目別・距離帯別・立米 / トン単価)」を整備すれば、日々の書面交付は不要にできます。

17 様式4 法24条2項書面 — 傭車先への交付

様式3との決定的な違い

Q&A 問2-22:「なお、R8改正トラック法第24条第2項に基づく書面交付については、上記のような取扱い(往復方式)は認められず、委託者から委託先に対して法定事項が網羅された書面を交付する必要があります。」
→ 当社から傭車先へ、一方向で、法定事項を全部書いた書面を出す必要があります。傭車先からの返信で代用することはできません。

運送委託書(貨物自動車運送事業法第24条第2項)	
交付年月日	令和 年 月 日
委託者	有限会社石名坂商事 (住所)
委託先	〇〇運輸株式会社 (住所) 一般貨物自動車運送事業許可番号:
運送の役務の内容	品名 碎石(〇〇号)/積込地 〇〇採石場/取卸地 〇〇市〇〇現場/積込日時・取卸日時/車種 大型ダンプ
運送の対価	別紙単価表のとおり(トン当たり〇〇円)
運送以外の役務と対価	積込みは荷主が行う(対価なし)/取卸しは受託者が行う(〇〇円/回)/待機時間料(30分ごと〇〇円)
特別に生ずる費用	有料道路利用料(実費)/燃料サーチャージ(基準価格超過分〇〇円/km)
支払方法	毎月末日締切、翌月末日払い。振込手数料は委託者負担
元請連絡事項 [法24条の5第2項]	
① 元請事業者の連絡先	有限会社石名坂商事 配車担当 〇〇 TEL 019-〇〇〇-〇〇〇〇
② 真荷主の商号又は名称	株式会社石名坂 ★商流秘匿と衝突する点です。傭車先に親会社名を開示する義務が生じるため、あらかじめ親会社のご了解を取ってください
③ 委託先の請負階層	1次請け
④ 管理簿作成対象である旨	本運送は実運送体制管理簿の作成対象です。※Q&A 問4-7が「確実に委託先へ伝達するようにしてください」としています

18 様式5 実運送体制管理簿

根拠	貨運法24条の5第1項/施行規則13条の13(重量下限=1.5トン)
作成義務者	真荷主から運送を引き受けた元請事業者(Q&A 問4-2)。傭車を受ける側には作成義務なし(問4-5)
対象	1.5トン以上の貨物の運送で、一部でも他社の運送を利用したもの。全部自社実運送なら不要(問4-4)
判定時点	真荷主から運送依頼があった時点。実運送時の重量や混載の有無は無関係(問4-8)
備置き	運送が完了した日から1年間、営業所に備え置く

様式	自由。既存の配車表の活用可。電磁的記録可（問4-15・問4-16）
罰則	罰則なし。ただし法33条の行政処分の対象となり得る（問4-18）。真荷主に閲覧・謄写請求権あり（法24条の5第5項）

砕石は事実上すべてが対象

大型ダンプ1運行は8,600～9,200kg。**1.5トン基準の5～6倍**です。**備車を1台でも使えば、その運送は必ず実運送体制管理簿の作成対象になります。**

実運送体制管理簿						
積込日	実運送事業者の 商号又は名称〔法定〕	貨物の内容〔法定〕	運送区間〔法定〕	請負階層 〔法定〕	車番	運転者名
R8.10.6	〇〇運輸(株)	砕石 8.6t	〇〇採石場→〇〇市〇〇現場	1次請け	岩手100か 〇〇〇〇	〇〇
R8.10.6	(有)〇〇興業	砕石 9.2t	〇〇採石場→〇〇町〇〇現場	1次請け	岩手100か 〇〇〇〇	〇〇
R8.10.7	〇〇建設(株)	砕石 8.6t	〇〇採石場→〇〇市〇〇現場	2次請け	岩手100か 〇〇〇〇	〇〇

赤い列が法定の必須項目（法24条の5第1項1～3号）です。その他の列は任意ですが、配車表と兼用にすると事務が一歩化できます。**請負階層は、元請の委託先が「1次請け」、1次請けの委託先が「2次請け」**です（Q&A 問4-9）。

運送ごとの作成を省略できる例外 — 砕石配送はこれを使うべきです

施行規則13条の14：「元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から請負階層が最も大きい事業者に至るまでの **一連の委託関係が明らかとなっている場合**」は、運送ごとに作成する必要がありません。系列化等で取引構造が固定している場合が該当します（Q&A 問4-11）。

この場合、**初回に1回作成すれば以降は記録不要**です。ただし、①委託関係や実運送事業者が1者でも異なれば記録が必要、②最初の記録から1年経過したら改めて記録が必要（問4-11-2）。

→ **備車先を特定少数に固定すれば、日々の記録をほぼ不要にできます。**Q&A 問4-11～問4-11-3の原文を必ず確認してください。

傭車先の確認と、親会社の登録申請書

19 様式6 傭車先 許可証提出依頼書・確認台帳

ケース⑥(白トラ委託／100万円以下の罰金)に対する最も実効的な防御です。今すぐ着手してください。

一般貨物自動車運送事業許可書の写し等ご提出のお願い	
日付	令和 年 月 日
あて先	お取引先各位
差出人	有限会社石名坂商事〔代表取締役 ○○ ○○〕
本文	拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 さて、2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法第65条の2により、許可又は届出のない事業者へ貨物の運送を委託することが禁止され、違反した委託者には100万円以下の罰金が科されることとなりました。 つきましては、弊社の法令遵守体制整備のため、恐れ入りますが下記の書類を○月○日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、ご提出のない場合、弊社からの運送委託を見合わせざるを得ませんので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 敬具
提出をお願いする書類	1. 一般貨物自動車運送事業許可書の写し(許可番号・許可年月日を読み取れるもの) 2. 運行に使用される事業用自動車の自動車検査証の写し(全車分) 3. 自動車損害賠償責任保険証明書および任意保険(対人・対物)証券の写し 4. 運送業者貨物賠償責任保険証券の写し 5. 運行管理者選任届出書の写し 6. (ダンプを使用される場合)表示番号の指定通知書の写し

傭車先 確認台帳							
商号	許可番号	許可年月日	許可書 写し受領	車検証 (緑)確認	保険証券	基本契約書	次回確認日
○○運輸(株)	東北運輸局 第○○号	R○.○.○	✓ R8.9.20	✓ 3台	✓	✓	R9.9.20
(有)○○興業							

運用のルール

- 年1回は更新確認を行う。許可は取消し・停止があり得ます。
- ダンプのゼッケン(表示番号)だけで判断しない。ダンプ規制法3条1項により白ナンバーでも表示番号は取得できます。必ず車検証で事業用かを確認してください。
- 台帳は様式1の⑩欄「利用する事業者の概要」とそのまま対応させると、変更認可申請の資料としてもそのまま使えます。

20 様式7 第一種貨物利用運送事業 登録申請書

親会社が第12章(a)～(e)の取引を始め、登録が必要になった場合に備えた参考です。現在の取引実態では提出不要です。

申請書	貨物利用運送事業法施行規則 様式第1号(第一種貨物利用運送事業登録申請書)
提出先	東北運輸局(岩手運輸支局経由)
登録免許税	9万円(1件)。変更登録(運送機関の種類・区域・区間の増加等)は1.5万円
標準処理期間	2～3か月(地方運輸局を経由する事案等は+1か月)。申請内容の修正に要した期間は含まれない(Q&A A27)

登録の要件

要件	内容	根拠
財産的基礎	基準資産額 300万円以上 ＝貸借対照表等に計上された資産(創業費その他の繰延資産・営業権を除く)の総額－負債の総額 直近決算後に増資した場合は、直近純資産額＋増資額を基準資産額とできる(Q&A A18)	利用運送法6条1項7号／規則7条・8条
施設	① 事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所 ② 貨物の保管体制を必要とする場合に限り、必要な保管能力を有し盗難等への予防措置を講じた保管施設 → 運送会社に委託するだけで自社保管をしない形態なら「保管施設なし」で申請可	利用運送法6条1項6号／規則6条
欠格事由	1年以上の拘禁刑の執行終了等から2年未経過／登録・許可の取消しから2年未経過／申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者／法人でその役員に上記該当者がいるもの 等	利用運送法6条1項1～5号

主な添付書類(規則4条2項)

- 事業の計画(利用する実運送事業者等の概要、必要なら保管施設の概要)
- 利用する運送事業者との運送に関する契約書の写し → 申請時に契約締結が間に合わない場合は契約書案で申請可。登録日までに写しを提出(Q&A A19)
- 施設に関する書類 → 営業所・保管施設の使用権原は宣誓書での代替可(Q&A A20)
- 定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表・役員名簿及び履歴書
- 欠格事由に該当しないことを証する書類

第一種貨物利用運送事業登録申請書(記入例)	
あて先	東北運輸局長 殿
申請者	株式会社石名坂 (住所・代表者氏名)
営業所の名称・位置	本社営業所 (岩手県〇〇郡〇〇町〇〇)
利用運送に係る 運送機関の種類	自動車 ※船舶・鉄道・航空を使う場合はそれぞれ記載。登録した運送機関の範囲内でしか事業を行えません (Q&A A10)
利用運送の区域又は区間	岩手県及びその隣接県 ※範囲外の運送を行うには変更登録が必要です。広めに登録しておくのが実務的
保管施設	なし
利用する運送事業者	有限会社石名坂商事 ほか〔 〕社 ※契約書の写しを添付
基準資産額	直近貸借対照表の純資産の部 〇〇〇〇千円(300万円以上であること)

登録後に新たに発生する義務(再掲)

- 荷主に対する運送人としての責任。実運送会社の事故・延着・毀損についても一次的に賠償義務を負います。賠償額の基準は引渡されるべき地及び時における貨物の価額(標準貨物自動車利用運送約款)。運送業者貨物賠償責任保険(利用運送特約)の付保が実務上必須です。
- R8改正トラック法の準用(2026年4月1日):法12条の書面相互交付、法24条2項の委託先への書面交付、法23条の4の委託次数制限、法24条の5の実運送体制管理簿。
- 事業概況報告書・事業実績報告書の提出義務(利用運送法55条等)。
- 行政処分:事業の全部又は一部の停止、登録の取消し。

出典:貨物利用運送事業法3条1項・6条・19条・55条・62条／同法施行規則4条2項・6条・7条・8条／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A10・A18・A19・A20・A22・A23・A27・A45／標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)

着手順序と照会事項

21 スケジュール

順	やること	期限の目安	理由
1	傭車先全社の許可証を徴求 様式6を送付	今すぐ	貨運法65条の2は2026年4月1日に施行済み。100万円以下の罰金。碎石・建設の現場は白ナンバーダンプと一人親方が多く、最も罰則リスクが高い
2	事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」記載があるか確認	今すぐ	記載がないまま傭車を出していれば事業計画変更認可違反（初違反10日車）。巡回指導Ⅰ-6で確認される項目
3	運送約款の確認	1週間以内	独自約款なら「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」の記載が必要（規則10条2号）。約款変更認可は標準処理期間2か月
4	運輸支局へ照会（次章Q1～Q7）	2週間以内	とくにQ6（無認可で傭車していた場合の取扱い、申請中の事業継続の可否）は事業継続に直結
5	傭車先と基本契約書を締結 様式2	1か月以内	様式1の必須添付書類。これがないと変更認可申請ができない
6	事業計画変更認可を申請 様式1＋様式2の写し	1～2か月以内	標準処理期間1～4か月。逆算して早めに着手する
7	親会社に真荷主名の開示了解を取る	認可前まで	法24条の5第2項により真荷主＝株式会社石名坂の商号を傭車先に開示する義務が生じる。商流秘匿と衝突する
8	法定書面の運用開始 様式3・4・5	認可と同時に	碎石は1運行8～9トンで1.5トン基準を必ず超えるため、傭車を使う運送は全件が実運送体制管理簿の対象
9	管理簿の省略運用を設計	認可後	規則13条の14の例外（委託関係が事前に明らか）を使い、傭車先を特定少数に固定して包括作成にする
10	ダンプ規制法の全車点検 表示番号・自重計	3か月以内	碎石は法2条1項の「土砂等」に明記。保有5台すべてが最大積載量5,000kg以上で対象。窓口は岩手運輸支局
11	過積載防止体制の再構築	3か月以内	碎石の比重1.5～1.7 t/m ³ 。親会社が荷主勧告で社名公表されるリスク（法65条3項）
12	親会社の登録要否を年1回見直す	継続	第12章(a)～(e)の取引を始めたなら、その時点で第一種登録が必要になる

22 運輸支局への照会事項

電話1本で確定できるものばかりです。申請前に必ず確認してください。

#	照会内容	なぜ必要か
Q1	貨物自動車利用運送を「行う」に変更する事業計画変更認可について、東北運輸局における標準処理期間は何か月か	東北局の公示が発見できず、関東局公示（1～4ヶ月）で代替しているため

Q2	申請先は 岩手運輸支局に提出→東北運輸局長に進達 でよいか。支局長権限か局長権限か	権限所在で標準処理期間が変わる
Q3	添付書類の「利用する事業者との運送に関する契約書の写し」は、 営業所ごとに必要か、事業者単位で1通でよいか 。備車先が複数ある場合は 全社分が必要か、代表的な数社でよいか	法令に明文がなく、様式にも記載がない。 運用が局ごとに分かれる論点
Q4	事業計画変更認可申請に 手数料・登録免許税はかかるか	様式・案内に記載なし。未確認
Q5	【最重要】 既に変更認可を受けずに備車を出していた事実がある場合、自主的に変更認可申請を行うにあたって 事前に申告すべきか。申請と並行して備車を継続してよいか、認可が下りるまで停止すべきか 。行政処分(別表 初違反10日車)の取扱いはどうなるか	認可まで1~4か月かかるため、事業継続の可否が死活問題
Q6	当社の 運送約款 に「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」(規則10条2号)の記載があるか。標準貨物自動車運送約款を使用している場合、 約款変更認可(法10条1項)は不要 という理解でよいか	見落としやすい。約款認可の標準処理期間は2か月
Q7	実運送体制管理簿・法24条2項書面について、協会が提供している様式例・ひな形はあるか 。改正法対応の講習・説明会の予定はあるか	自作より公式ひな形のほうが安全
Q8	(親会社の件) 自社が製造・販売した碎石を買主に届ける運送を運送会社に委託する行為について、 第一種貨物利用運送事業の登録は不要 という理解でよいか。運賃を商品代金と別建てで請求している場合も同じか	Q&A A45も「個別具体のご相談は最寄りの地方運輸局まで」としている
Q9	(岩手県資源循環推進課へ) 産業廃棄物の再委託 について、令6条の12の基準を満たす場合、 岩手県は「緊急時に限る」等の運用上の制限を設けているか	東京都・大阪府は行政指導で緊急時に限定。 岩手県の運用は公表資料から確認できなかった
Q10	(岩手県資源循環推進課へ) 再生碎石(RC-40等)の有価物性の判断	有価物なら備車自由、廃棄物なら再委託規制がかかる

連絡先

岩手運輸支局	一般貨物の事業計画変更認可、ダンプ規制法の表示番号、運送約款
東北運輸局	貨物利用運送事業の登録、標準処理期間、権限所在
岩手県 資源循環推進課	TEL 019-629-5388 産業廃棄物収集運搬業許可、再委託の運用、有価物性の判断 ※盛岡市内に事務所があり積替え保管がないため、産廃許可の窓口は広域振興局ではなく県庁です
岩手県トラック協会	実運送体制管理簿・法定書面のひな形、改正法対応講習

本資料のまとめ

1. 「傭車」は法令用語ではない。①運送責任 ②指揮命令・運行管理 ③車両使用権原 の3軸で必ず特定できる。
2. 適法な傭車＝①が自社、②③が相手方。②がずれば労働者供給、③がずれば名義貸し。
3. 有限会社石名坂商事は第一種登録は不要。必要なのは事業計画変更認可(1～4か月)。ただし水屋を使うなら登録が必要。
4. 株式会社石名坂は登録不要、かつ取るべきでない。自社貨物の運送であり、登録すると重い管理義務が親会社に移ってくるだけ。
5. 最大のリスクは白トラ委託(貨運法65条の2／罰金100万円)。2026年4月1日から施行済み。許可証の徴求を今すぐ。
6. 主力の碎石は有価物なので、廃棄物処理法の再委託禁止はかからない。傭車は純粋に貨運法の問題として処理できる。

ケーススタディ — ダンプが3台足りない日

これまでの内容を、実際に起こる場面に当てはめます。登場するのは**高新建材**と**丸和運輸**の2社です。

23 前提 — その日の状況

場面

親会社・株式会社石名坂から、明日の朝いちばんで〇〇市の現場に碎石を8台分入れてほしい、という依頼が入った。自社の大型ダンプは5台。3台足りない。

顔なじみの高新建材と丸和運輸に「明日3台出してもらえないか」と声をかけたい。

項目	内容
真荷主	株式会社石名坂(碎石の売主。運送業の許可なし)
元請運送事業者	有限会社石名坂商事(一般貨物自動車運送事業許可あり。大型ダンプ5台)
貨物	碎石 1運行あたり8.6トン × 8運行
不足	3台(=3運行分を他社に委託したい)

24 ステップ0 — 社名では何も決まらない

最初に捨てるべき思い込み

- 「高新建材」= 建材屋だから白ナンバーだろう → **思い込み**。建材業者が一般貨物の許可を持っていることは普通にあります。
- 「丸和運輸」= 運輸と付いているから緑ナンバーだろう → **思い込み**。「運輸」を名乗っていても、大型の一般貨物許可がない、あるいは許可が停止中ということもあり得ます。

見るのは社名ではなく、次の2点だけです。

- 一般貨物自動車運送事業許可書(許可番号と許可年月日。現に有効か)
- 自動車検査証の「用途」欄が**事業用**か、**自家用**か

ダンプのゼッケンは判断材料になりません

ダンプ規制法の表示番号(ゼッケン)は**白ナンバーでも取得できます**(同法3条1項)。ゼッケンが付いているから緑ナンバーだ、という判断は成り立ちません。緑ナンバー事業者は3条2項のルートで指定を受けるだけで、表示そのものは白も緑も付いています。

ここで**2社の回答が分かれたもの**として、以下、それぞれのパターンを追います。

25 パターンA — 丸和運輸が一般貨物の許可を持っていた場合

A ケース①「純粋な傭車」にそのまま当てはまる

適法

① 運送責任 石名坂商事が親会社に負う	② 指揮命令・運行管理 丸和運輸が自ら行う	③ 車両使用権原 丸和運輸（緑ナンバー）
------------------------	--------------------------	-------------------------

3軸が「①自社・②③相手方」で揃っています。貨物自動車利用運送（貨運法2条7項）そのものです。

その日にやること — 7つ

#	やること	丸和運輸の例でいうと	根拠
1	事業計画を確認	「貨物自動車利用運送＝行う」の記載がなければ、明日は丸和に出せません。変更認可に1〜4か月かかるため、その日に間に合わせる方法はありません	貨運法4条1項2号・9条1項
2	許可証・車検証を確認	丸和の許可書の写しと、明日走る3台の車検証（事業用）を突合。台帳に記録	貨運法65条の2
3	親会社に事前通知	「明日の8台のうち3台は丸和運輸に利用運送で回します」と石名坂に事前に伝える。事後報告では足りません	標準貨物自動車運送約款17条（令和7年改正で新設）
4	基本契約書	丸和と締結済みならそれで足りります。未締結なら様式2で。許可の表明保証条項が入っているか確認	施行規則3条5号イ
5	法24条2項書面を交付	石名坂商事 → 丸和運輸 の一方向。丸和からの受注請書で代用することはできません	貨運法24条2項／Q&A 問2-22
6	元請連絡事項を通知	①石名坂商事の連絡先 ②真荷主＝株式会社石名坂 ③丸和の請負階層＝1次請け ④管理簿の対象である旨	貨運法24条の5第2項／Q&A 問4-7
7	実運送体制管理簿に記載	碎石8.6トン は1.5トン基準の約6倍。丸和に回した3運行はすべて記載対象。自社で運ぶ5運行は対象外	貨運法24条の5／規則13条の13

3の「親会社への事前通知」でつまづくポイント

6の元請連絡事項により、丸和運輸に対して「この荷物の真荷主は株式会社石名坂です」と名乗る義務が生じます。つまり丸和は、石名坂商事の背後に親会社がいることを知ります。商流を伏せておきたい場合と正面から衝突するので、親会社の了解を先に取っておく必要があります。これは「今日決める」ことではなく、あらかじめ合意しておくべき事項です。

運賃 — 丸和に払う額が親会社からもらう額を上回っていないか

貨運法24条1項2号は、利用する運送に要する費用の概算額を把握したうえで、荷主の提示運賃がその概算額を下回る場合には、荷主に運賃交渉を申し出るよう努めなければならないとしています。丸和への傭車代が親会社からの運賃を食ってしまうなら、親会社に値上げを申し出る法的な足場があるということです。罰則はありませんが、運賃を不当に据え置いている場合はトラック・物流Gメンの是正指導の対象になり得ます（Q&A 問3-5）。

26 パターンB — 高新建材が白ナンバー(自家用ダンプ)だった場合

B ケース⑥。委託した瞬間に犯罪になる

違法・罰金100万円

貨運法65条の2「何人も、……第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を営業者……に貨物の運送を委託してはならない。」罰則は100万円以下の罰金(法75条14号)、両罰規定により法人にも科されます(法80条)。

2026年4月1日に施行済みで、本日時点ですでに効力を持っています。

よく出る言い訳と、その結末

現場でよく聞く言葉	法的な結論
「今日1台だけだから」	回数・台数は要件ではありません。1回でも違反です
「昔から助け合ってるから」	慣行は抗弁になりません
「運賃じゃなく協力金として払う」	Q&A 問5-2は「名目の如何にかかわらず」としています
「向こうがゼッケン付けてるから大丈夫」	ゼッケンは白ナンバーでも取れます(ダンプ規制法3条1項)
「親会社から直接頼んでもらう」	65条の2は「何人も」。今度は株式会社石名坂が罰金の対象になります

では、高新建材のダンプを適法に動かす方法はあるか

あります。「運送を委託する」のをやめて、「碎石を売る」に組み替えることです。

引取物流に切り替える — 実務上の正解

親会社・株式会社石名坂が、高新建材に採石場渡しで碎石を販売し、高新建材が自分の荷物として、自分の白ナンバーダンプで現場へ運ぶ形にします。

自分の貨物を自分で運ぶのは自家輸送であり、そもそも運送事業ではありません。許可も届出も不要です。

	満たすべき条件	満たさないとどうなるか
1	採石場で所有権が移る(採石場渡し)	現場渡しのままだと、運んでいる碎石は依然として石名坂の貨物。実質は運送委託
2	高新建材が運送費を負担する	石名坂商事や親会社が高新建材に「運賃」を払えば、その時点で運送委託。形だけの売買と評価されます
3	高新建材が現場の顧客に自分で売る、または自社工事で使う	顧客との売買が親会社のままで、高新建材が運ぶだけなら、売買を装った運送委託です
4	親会社の第二種荷主としての位置づけを確認	引取物流分は、親会社にとって第一種荷主の取扱量から外れ、第二種荷主の取扱量に入ります。 ※親会社が物流効率化法の特定荷主に該当しないことは経済産業省に確認済みのため、本件で実害はありません

この組み替えは商流そのものを変える話です

価格・与信・瑕疵の責任・納期の責任が、すべて高新建材に移ります。**配車の都合だけで決められることはありません。**その日の3台を埋めるための小細工として使うと、実態が伴わず、かえって脱法と見られます。**継続的な取引の形として、親会社と設計してください。**

その日の現実的な選択肢

#	打てる手	可否	コメント
1	丸和運輸(緑)に3台頼む	○	事業計画に利用運送の記載があることが大前提
2	他の緑ナンバー業者を探す	○	同上。だからこそ平時に複数社の許可証を集めて台帳を作っておくことに意味があります
3	自社5台で2便回す	○	改善基準告示の拘束時間・運転時間の範囲内であること。過労運転防止義務違反は荷主勧告の対象
4	親会社に翌日への分納を相談	○	もっとも安全。 非合理的な到着時刻の設定は荷主勧告の要因 とされており、親会社にも調整の動機があります
5	高新建材(白)に3台頼む	×	100万円以下の罰金
6	高新建材への引取販売に切り替える	△	適法だが 商流の変更 。当日の思いつきでは無理
7	1台あたりの積載を増やして5台で運ぶ	×	過積載 。碎石は比重1.5～1.7 t/m ³ で、山盛りにすればすぐ超過します。積み込みを行う親会社が道交法58条の5の名宛人になり、 荷主勧告で社名公表 (法65条3項)もあり得ます

27 やってはいけない3つの変化球

#	思いつきがちな方法	法的な正体	結果
1	丸和運輸からダンプを3台借りて、石名坂商事の運転者が乗る	ケース⑨ 名義貸し・事業の貸渡し	③の軸だけが自社にずれています。 貨運法28条 。行政処分基準では許可取消レベル
2	丸和運輸から運転者を3人出してもらい、石名坂商事の車に乗せる	ケース⑩ 労働者供給	②の軸が自社にずれています。 職業安定法44条 。丸和が派遣許可を持っていれば別ですが、運送会社では現実的にありません
3	丸和運輸に頼んだつもりが、丸和が高新建材(白)に又貸ししていた	ケース③+⑥	丸和が65条の2違反 。石名坂商事も、管理簿の請負階層が実態と食い違い、委託先管理の不備を問われます

3番目への備えが、基本契約書の第3条です

様式2の**第3条(再委託の制限)**「乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき受託した運送を第三者に委託してはならない」が、まさにこの場面のための条項です。貨運法**24条1項3号**は、元請に対して「**二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること**」を努力義務としています。契約書に一文入れておけば、丸和の又貸しを契約違反として止められます。

28 もし荷物が碎石ではなく「がれき類」だったら

同じ3台不足でも、積むものが産業廃棄物なら、話はまったく別になります。

論点	碎石(有価物)の場合	がれき類(産業廃棄物)の場合
適用法令	貨物自動車運送事業法のみ	貨運法+廃棄物処理法
丸和運輸に出せるか	○ 利用運送として適法	再委託に当たる(廃掃法14条16項)。原則禁止で、令6条の12の基準を全部満たす必要
必要な追加書類	なし	排出事業者からの事前の書面による承諾書(規則10条の6の6の法定4項目)
丸和運輸の資格	一般貨物の許可	一般貨物の許可+当該品目の産業廃棄物収集運搬業許可
違反した場合	—	石名坂商事:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法26条1号) 無許可の受託者:5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法25条1項13号) 排出事業者:5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法12条5項違反、法25条1項6号)
積替えを伴う区間委託	○	不可。当社の収集運搬業許可に積替え保管が含まれていないため

取引先を巻き込みます

産廃で無承諾の傭車をする、排出事業者まで罰則の対象になります。「うちだけの問題」では済みません。承諾書のない産廃は、どんな事情があっても他社ダンプに積ませないでください。

29 この例から持ち帰ること

1. 社名では何も決まらない。「建材」でも緑、「運輸」でも白ということはある。見るのは許可証と車検証だけ。
2. いちばんの関門は当日ではなく、事業計画。「貨物自動車利用運送を行う」の記載がなければ、緑ナンバー相手でもその日は出せません。認可に1〜4か月かかるので、不足が起きてからでは間に合いません。
3. 白ナンバーは、事情がどうあれ委託できない。合法化する道は「運送を頼む」のをやめて「碎石を売る」に組み替えることだけで、それは商流の設計の話です。
4. 平時にやっておくことが、当日の選択肢を決めます。緑ナンバー業者の許可証台帳、基本契約書(再委託制限条項つき)、親会社からの真荷主名開示の了解。この3つが揃っていれば、3台不足の日は電話1本で済みます。